

1531275-39.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... nervosismo, e em razão do grande número de furto e roubos ocorridos nessa área com motocicletas decidiram realizar a abordagem. Um dos indivíduos se evadiu do local e o outro, identificado como ROGERIO REIS PEDREIRA, foi abordado na posse da motocicleta de placas DPZ 2758, cor vermelha, cujas características coincidem com roubo ocorrido em 30/09/2020, em que seu ocupante com as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531275-39.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531275-39.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2287745/2020 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN, 9981682 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN, 2300/20/315 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN, 2650/20/315 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN, 2287745 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROGERIO REIS PEDREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

ROGÉRIO REIS PEDREIRA, qualificado nos autos, está sendo denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 30 de setembro de 2020, por volta das 11h30, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura do nº 2.900, Itaim Bibi, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercia com emprego de arma de fogo, a quantia em dinheiro de R\$1.689,00 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais), pertencente à vítima Fabio Vieira de Araújo, consoante boletins de ocorrência de fls.03/04 e 05/07, auto de exibição e apreensão de fls.10/11, auto de reconhecimento de pessoa de fl.12, auto de reconhecimento de objeto de fl.15 e laudo pericial de fls. 31/35.

A denúncia foi recebida (fls. 89).

O réu foi devidamente citado (fls. 132) e apresentou resposta à acusação (fls. 90/95). Após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 114/115).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e, em seguida, as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado.

É o relatório.  
Decido.

Narra a denúncia que a vítima efetuou o saque da quantia acima mencionada, no Banco Itaú situado no local dos fatos. Ao deixar a respectiva agência bancária, o ofendido foi abordado pelo denunciado, o qual, mediante emprego de arma de fogo, exigiu a entrega do montante sacado em dinheiro, o que foi prontamente aceito pela vítima. A seguir, o denunciado evadiu-se do local em poder da quantia subtraída, na condução de uma motocicleta de cor vermelha, com a placa coberta por um pedaço de papelão. Ocorre que, no dia 13 de novembro de 2020, policiais militares em patrulhamento pela rua Funchal, nº 203, nesta capital, avistaram o denunciado na condução da motocicleta Honda/CG, de placa DPZ-2758/São Paulo, e optaram pela abordagem. Diante da similaridade das características da motocicleta e do denunciado com àquelas descritas pela vítima, o increpado foi conduzido ao Distrito Policial, ocasião em que a vítima o reconheceu como autor do delito de roubo (auto de reconhecimento de fls.12), bem como a motocicleta por ele utilizada para a prática do crime (fls. 15).

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 12), auto de reconhecimento de objeto (fls. 15), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, mas a autoria é incerta.

Na primeira fase da persecução penal, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 13 e 71).

Ouvido em Juízo, o réu confirmou que não conhecia a vítima de data anterior. ROGÉRIO negou a prática delitativa. Disse que já conhecia os policiais do Itaim Bibi. Realiza entrega por meio do app Ifood na região do Itaim Bibi e sempre é abordado pelos policiais. A motocicleta de cor vermelha é sua. Estava trabalhando no dia e horário do roubo, mais especificamente no Shopping América. Os policiais já tinham abordado o interrogando e disseram que iriam "arrumar um B0". Possui registro do Ifood de que no dia estava trabalhando.

O ofendido, ouvido em ambas as fases da persecução penal, confirmou a subtração da importância em dinheiro na ocasião dos fatos.

Na delegacia (fls. 16), Fabio Vieira de Araújo declarou que no dia 30/09/2020, depois de sacar a quantia em dinheiro de R\$1.689,00 junto ao Banco Itaú, agência 3100, sito na esquina entre as Avenidas Brigadeiro Faria Lima e Presidente Juscelino Kubitschek, foi abordado por um roubador em uma moto de pequeno porte na cor vermelha (placa coberta por um pedaço de papelão), o qual, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe referido dinheiro, fugindo em seguida, quando então registrou boletim de ocorrência neste 15º DP (BO 2300/2020); chamou a atenção do declarante o fato do saque ter sido efetuado dentro

da agência bancária, diretamente no caixa, bem como o roubador já tinha conhecimento sobre a posse do dinheiro por parte do declarante; na data desta declaração, 13.11.2020, encontrava-se em seu local de trabalho, quando foi comunicado pela Polícia Militar sobre a detenção de um indivíduo com as mesmas características da pessoa que havia lhe roubado, bem como a moto cujas características também coincidiam com o roubo ocorrido naquele dia; assim sendo, no 15º DP, apontou sem sombras de dúvidas, em 100%, ROGÉRIO REIS PEDREIRA como o autor do roubo, bem como também reconheceu a moto por ele utilizada para a prática delitiva.

Em teleaudiência, o ofendido reconheceu o réu como autor do delito.

Fábio confirmou que foi vítima de roubo após realizar um saque na agência bancária da Faria Lima. Era por volta das 11h da manhã e em um dia de semana. Apenas uma pessoa participou do roubo. Disse que uma pessoa em uma moto vermelha desembarcou e estava sem capacete. Mediante o porte de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu a quantia em dinheiro que tinha sacado. Acionou a Polícia Militar e foi orientado a fazer o boletim da ocorrência. Repassou a cor da motocicleta, inclusive com a placa, e a característica do assaltante. A placa da motocicleta estava tampada com um pedaço de papelão, mas, ao roubador iniciar a fuga, o papelão caiu e foi possível observar a placa. A moto possuía um suporte do tipo baú. Cerca de 2 a 3 meses depois foi convidado a comparecer na Delegacia. Na Delegacia, cerca de 4 a 5 pessoas foram apresentadas e reconheceu a pessoa, sem qualquer dúvida. Confirmou que repassou a placa para a Polícia Militar. Não conhecia o assaltante antes dos fatos.

Os policiais militares Anderson Aparecida da Conceição Ferrari e Carlos Henrique Guimarães, que realizaram a prisão do acusado, em ambas as fases da persecução penal, narraram a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 08 e 09), que, na data de 13/11/2020, durante o patrulhamento visualizaram dois indivíduos em duas motocicletas em atitude suspeita, os quais esboçaram nervosismo, e em razão do grande número de furto e roubos ocorridos nessa área com motocicletas decidiram realizar a abordagem. Um dos indivíduos se evadiu do local e o outro, identificado como ROGÉRIO REIS PEDREIRA, foi abordado na posse da motocicleta de placas DPZ 2758, cor vermelha, cujas características coincidem com roubo ocorrido em 30/09/2020, em que seu ocupante com as mesmas descrições do indivíduo apresentado, mediante grave ameaça com arma de fogo teria subtraído valores de uma vítima que saía de estabelecimento bancário, conforme constou no BOPM nº 06105.

O policial Anderson, ouvido em juízo, acrescentou que já possuíam as placas da motocicleta envolvida em roubo a transeunte. Conseguiram abordar a motocicleta e o condutor da motocicleta foi conduzido ao Distrito Policial, onde foi reconhecido pela vítima. A placa informada estava relacionada à vítima do caso em questão. No dia da abordagem, o acusado disse que estava trabalhando. Não presenciou o reconhecimento realizado. A suspeita no dia da abordagem foi em razão da anotação da placa envolvida no roubo. Não tem conhecimento de outros roubos relacionados no dia. Nada de ilícito foi encontrado no dia da abordagem. A documentação da motocicleta estava em dia e o réu não gerou resistência. Quem apresentou a ocorrência foi o SD Carlos Guimarães. Não se recorda de ter abordado o acusado anteriormente aos fatos. Não tirou fotografias do acusado em abordagens anteriores e nem possui ciência se alguém realizou. A abordagem ocorreu na Vila Olímpia, cerca de 3 km do local do roubo.

Ouvido em juízo, o policial Carlos Henrique adicionou que avistaram a motocicleta, de cor vermelha, em alta velocidade. Na tentativa de abordá-lo, o réu se evadiu, mas conseguiram abordá-lo quando o trânsito liberou. Nada de ilícito foi encontrado, mas, ao realizar pesquisa via Copom, retornou o envolvimento da placa

em um crime de roubo. Conduziram-no ao Distrito Policial, onde foi realizado o reconhecimento pela vítima, mas não acompanhou o ato. Não perguntou ao acusado se ele estava envolvido no crime. Anderson dirigia a viatura no dia. Quem realizou o contato com a vítima foi o Copom. A motocicleta e a documentação estavam regulares.

Cotejados estes elementos de prova, a pretensão acusatória não procede.

Em que pesem o reconhecimento positivo e a alegação da vítima em Juízo, no sentido de que visualizou a placa da motocicleta no momento dos fatos, as demais provas dos autos tornam nebulosa a identificação do acusado como o autor do crime em tela, mormente pelo BOPM (fls.19) e demais documentos juntados.

No mencionado BOPM (fls. 19), há a relevante informação de que os policiais apresentaram fotografia do acusado à vítima e somente a partir de então teria sido realizada a identificação da placa da motocicleta e do réu, circunstância que vai ao encontro do quanto narrado por ROGERIO em Juízo, de que sofria recorrentes abordagens pelos policiais e fotografias não autorizadas eram realizadas.

Do ponto de vista epistêmico, de igual modo, a apresentação de fotografias pelos policiais à vítima abre um campo fértil para o sugestionamento durante o reconhecimento, na medida em que retira totalmente a espontaneidade de informações sobre os fatos, que devem partir exclusivamente do ofendido, único que presenciou o crime.

Sem embargo da alegação do órgão ministerial quanto à ausência de horários e locais na resposta ao ofício (fls. 195), o réu, por ocasião de Alegações Finais por memoriais escritos, juntou documentos evidenciando que no momento do crime estava realizando entregas por meio de aplicativo de alimentos (fls. 218, 223 e 224).

Observo também que o crime ocorreu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, de grande movimentação de pessoas e com alto número de câmeras de segurança, mas não houve encetamento de diligência, pela Polícia Judiciária, com o objeto de identificar possíveis fontes de provas que poderiam corroborar a tese acusatória, ao menos no que tange à autoria em relação ao acusado, anotando-se ainda que não houve prisão em flagrante.

De fato, apenas com apoio em presunção, inadmissível em matéria criminal, é que se poderia considerar o acusado como sendo autor do crime em tela. A condenação criminal só pode ser decretada com base em prova cabal e estreme de dúvidas. Presunções e indícios, isoladamente considerados, não servem para amparar a procedência do pedido condenatório.

No caso presente, os indícios colhidos não se mostram suficientes para servir de base à condenação, razão pela qual se impõe a aplicação do princípio "in dubio pro reo" e, conseqüentemente, a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado ROGÉRIO REIS PEDREIRA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, de toda acusação formulada.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, uma vez feitas as devidas comunicações e anotações

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA